



PUTUSAN

NOMOR 331/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.**
Tempat lahir : Majalengka.
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 12 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : LINK Metro Cendana, Blok M. 9, No. 23,
RT. 03/09, Kelurahan Kebon Dalem,
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon,
Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Guru IPS di SMP YPWKS).
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan di Rutan Klas I Cipinang, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Hal 1 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Agustus 2019, Nomor. 2894/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak 19 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2019.
10. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019, Nomor. 2937/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 September 2019 Nomor 331/PID.SUS/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 September 2019 Nomor 331/PID.SUS/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran**

Hal 2 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalangan rakyat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** pada awal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat,** sehingga terbentuklah kalimat **@Dahnilar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Bahwa tulisan tersebut di atas ditempatkan pada dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet, dan mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya.
- Bahwa saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia juga turut melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, begitu juga saat saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa atas berita mengenai 7 (tujuh) unit kontainer berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media seperti <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, Metro TV, Kompas TV serta TV One. Oleh lembaga yang berwenang untuk itu oleh Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI

Hal 3 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari kebenaran tentang informasi dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana berita yang tersebar atau beredar akan tetapi hasilnya berita tersebut tidak benar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait pemberitaan **'7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos'**, lalu menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Atas hal pemberitaan tersebut, oleh saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan kepada pimpinan Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya bahwasanya di akun twitter [chiechilie80](https://www.twitter.com/chiechilie80) yang memposting pemberitaan bahwa **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.** Selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIARA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib, Tim Cyber Crime menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut: **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER**

Hal 4 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut di awal kalimat Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat**

Hal 5 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur. Sehingga terbentuk kalimat **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**

- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral. Kemudian lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar karena surat suara masih dalam tahapan Approval desain surat suara dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.
- Bahwa pemberitaan tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI**

Hal 6 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting dalam akun Twitter miliknya yaitu @chiechilie80 menjadi tersiar dalam berita di Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos> sehingga menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dimasyarakat pada pemilihan umum mendatang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam

Hal 7 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** di awal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Sehingga terbentuk kalimat **@Dahnilar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI

Hal 8 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media. Sehingga lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.
- Bahwa pemberitaan tulisan *@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH*, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan *@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH*.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot foto profil akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun

Hal 9 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan tersebut hingga tersiar atau tersebar dalam berita di media Metro TV, Kompas TV serta TV One, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan menghilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah**

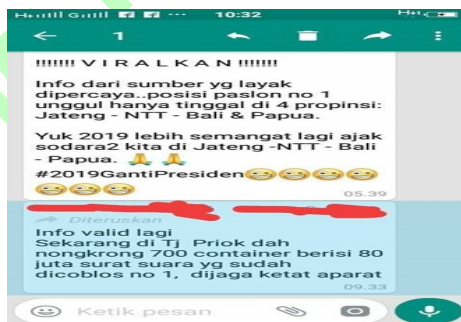
Hal 10 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.



Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut di awal kalimat Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat. Sehingga terbentuk kalimat @Dahnilanzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.



- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi

Hal 11 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER**

Hal 12 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH dengan tujuan agar Dahnil Anzar Simanjuntak maupun Tim sukses dari pasangan Calon Presiden 2019 No. 2 untuk mengecek berita tersebut. Namun telah menjadi viral di media Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, sehingga menimbulkan kerugian diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 serta masyarakat menjadi resah dengan hilangnya rasa kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidaire :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I

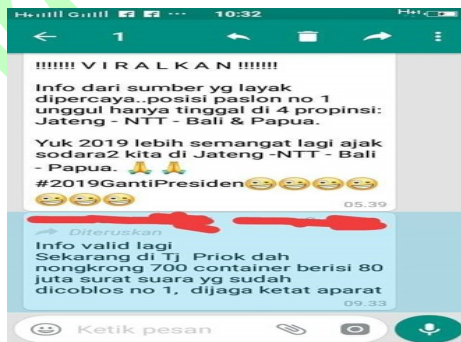
Hal 13 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode sebuah tulisan berbunyi Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.



Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copypaste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut di awal kalimat Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat. Sehingga terbentuk kalimat @Dahnilanzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.



- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter

Hal 14 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media seperti <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, Metro TV, Kompas TV serta TV One. Kemudian lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar karena surat suara masih dalam tahapan Approval desain surat suara dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.
- Bahwa pemberitaan tulisan @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut : **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut : **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah

Hal 15 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH** dengan tujuan agar Dahnilar Anzar Simanjuntak maupun Tim sukses dari pasangan Calon Presiden 2019 No. 2 untuk mengecek berita tersebut. Namun telah menjadi viral di media Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>. Kemudian lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisioner KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta merasa di rugikan dan mencari informasi dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana berita yang beredar dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar, sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mochamad Iwan Kurniawan. S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

Hal 16 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kedua Primairkami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan, S.Pd selama 4 (empat) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>

Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA;

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pd dengan nomor NIK 3672071211800003;

Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan.

- 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510;
- 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chiechilie80;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie;
- 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie;

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **"sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA)";**

Hal 17 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>

Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA.

- 2) 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pd dengan nomor NIK 3672071211800003.

Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan.

- 3) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510.
- 4) 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469.
- 5) 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 6) 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 7) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie.
- 8) 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Agustus 2019, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 4(empat) tahun pidana penjara agar dapat membuat efek jera terhadap Terdakwa dan putusan yang dijatuhkan belum bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;
- Bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

Hal 18 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kelompok masyarakat tertentu haruslah di pidana agar memberikan pengaruh yang besar kepada pihak lain dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga mengurangi volume tindak pidana tersebut dimasa yang akan datang;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 366 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan sara yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa pertimbangan mana didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama cukup sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Hal 19 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN, tanggal 21 Oktober 2019** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.,MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu **PUDJI ASTUTI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SIRANDEPALAYUKAN, SH.,MHum.

NUR HAKIM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

Hal 20 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJI ASTUTI, SH.,MH.

Hal 21 Putusan Nomor : 331/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)